

**AO JUÍZO DA 6ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO
CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR – BA**

Processo n.º: 0206792-31.2024.8.05.0001 (PROJUDI/TJBA)

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: DANIELA SOARES LESSA PEREIRA SANTOS

Executadas: BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S.A.

**REQUERIMENTO DE PENHORA ON-LINE (SISBAJUD) DO SALDO
REMANESCENTE E MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO**

DANIELA SOARES LESSA PEREIRA SANTOS, já qualificada nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe, por sua advogada infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 523, 835, inciso I, e 854 do Código de Processo Civil e no art. 52 da Lei n.º 9.099/1995, manifestar-se sobre a petição das executadas protocolada em 25/09/2026 e requerer a **penhora on-line, via SISBAJUD, do saldo remanescente da execução**, pelos fundamentos a seguir expostos.

I – DO ESTADO ATUAL DA EXECUÇÃO

O crédito da Exequente está fixado em título judicial e já foi objeto de apuração nos autos. Em 20/04/2026 (evento 203), apresentou-se demonstrativo no valor total de R\$ 58.272,83 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), do qual foi deduzido o montante já depositado pelas executadas, de R\$ 33.609,16 (trinta e três mil, seiscentos e nove reais e dezesseis centavos) — sendo R\$ 26.260,11 depositados pelo Bradesco Saúde S/A (eventos 133 e 134) e R\$ 7.349,05 pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (evento 134).

As executadas opuseram embargos à penhora, alegando excesso de execução. A impugnação foi julgada **improcedente**, tendo o Juízo assentado que o cálculo do evento 203 já deduzia o valor depositado e que os honorários de sucumbência decorrem de acórdão da Turma Recursal. A decisão transitou em julgado.

Em 03/09/2026, a Exequente atualizou o demonstrativo pela ferramenta oficial JurisCalc/TJDFT, **mantendo as mesmas parcelas e a mesma metodologia** já apreciadas pelo Juízo (diferenças pagas a maior, de 10/2021 a 12/2023, no valor principal de R\$ 30.962,34), alterando-se apenas a data final do cálculo, com correção pelo INPC até 08/2024 e pelo IPCA a partir de 09/2024, e juros legais, nos termos da Lei n.º 14.905/2024. Apurou-se:

- a) principal atualizado, com juros: R\$ 50.366,60;

- b) honorários de sucumbência (20%): R\$ 10.073,32;
- c) total atualizado: R\$ 60.439,92;
- d) valor já depositado: R\$ 33.609,16;
- e) **saldo remanescente: R\$ 26.830,76** (vinte e seis mil, oitocentos e trinta reais e setenta e seis centavos), data-base 03/09/2026.

Em seguida, por ato ordinatório (evento 235), as executadas foram intimadas a se manifestar sobre o saldo remanescente em 5 (cinco) dias. Em 25/09/2026, limitaram-se a requerer a dilação do prazo por 15 (quinze) dias, sob a alegação de que precisariam averiguar documentos em seus sistemas internos para “juntar cálculos”.

II – DA IMPROPRIEDADE DO PEDIDO DE DILAÇÃO

O pedido de dilação não merece acolhimento, por quatro razões.

Primeira, não há controvérsia nova a ser apurada. Os parâmetros do cálculo foram fixados no evento 203 e confirmados na decisão que rejeitou os embargos, já transitada em julgado. O demonstrativo de 03/09/2026 apenas atualizou, por índices oficiais e públicos, a mesma base já examinada pelo Juízo. As executadas não apontam nenhum erro concreto, nem sequer indicam qual parâmetro pretenderiam discutir.

Segunda, a atualização monetária é operação aritmética verificável em ferramenta pública (JurisCalc/TJDFT), acessível a qualquer parte. Não se justifica prazo adicional de quinze dias para “averiguar documentação em sistemas internos” quando o único dado a conferir é o índice de atualização aplicado a parcelas já definidas.

Terceira, as executadas já tiveram ampla oportunidade de defesa: o cálculo consta dos autos desde 20/04/2026, isto é, há mais de cinco meses, e os embargos que opuseram foram integralmente rejeitados. O pedido de nova dilação apenas posterga a satisfação de um crédito já reconhecido.

Quarta, o art. 139, inciso VI, do CPC autoriza a dilação de prazos para adequar o processo “às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”. A dilação pretendida produziria o efeito inverso, em afronta aos critérios da celeridade e da economia processual que orientam os Juizados Especiais (art. 2º da Lei n.º 9.099/1995). Se discordam de algum parâmetro, as executadas podem pagar desde logo a parcela que reputeem devida, o que jamais foi feito.

III – DA PENHORA ON-LINE DO SALDO REMANESCENTE

Tratando-se de execução de quantia certa, a penhora em dinheiro é prioritária (art. 835, inciso I e § 1º, do CPC). Para tanto, o art. 854 do CPC autoriza o Juízo, a requerimento do exequente e **sem dar ciência prévia às executadas**, a determinar por meio de sistema eletrônico a indisponibilidade de ativos financeiros, limitada ao valor indicado na execução. Assegura-se o contraditório de forma diferida, pois as executadas poderão, no prazo do § 3º do mesmo artigo, comprovar eventual impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva.

O valor a ser bloqueado corresponde ao saldo remanescente de **R\$ 26.830,76** (data-base 03/09/2026), a ser atualizado até a data da efetiva indisponibilidade, acrescido, se o Juízo assim entender, da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, cuja incidência já foi requerida na manifestação de 03/09/2026.

IV – DO LEVANTAMENTO DOS VALORES JÁ DEPOSITADOS

A decisão que julgou os embargos à penhora determinou que, após o trânsito em julgado, fosse liberada a quantia paga em favor da parte correspondente. Certificado o trânsito em julgado, reitera-se o pedido de expedição de alvará para levantamento dos R\$ 33.609,16 depositados nos autos, valor incontroverso, em favor da patrona da Exequente, que possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração constante dos autos.

V – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Exequente:

1. o **indeferimento do pedido de dilação de prazo** formulado pelas executadas em 25/09/2026, por ausência de fundamento e por contrariar a celeridade da execução;
2. a determinação de **penhora on-line, via SISBAJUD**, em face das executadas, sem prévia ciência (art. 854 do CPC), do saldo remanescente de R\$ 26.830,76, atualizado até a data da efetiva indisponibilidade, com reiteração automática da ordem caso o bloqueio seja parcial, até a satisfação integral do crédito;
3. subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda indispensável nova oportunidade de pagamento voluntário, a fixação de prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, já ficando autorizada a expedição da ordem de bloqueio no primeiro dia útil subsequente ao seu término, sem nova conclusão dos autos;
4. a incidência, sobre o saldo, da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, caso não comprovado o pagamento no prazo legal;

5. transcorrido o prazo do art. 854, § 3º, do CPC sem manifestação, ou rejeitada eventual manifestação, a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 5º) e a expedição de alvará em favor da patrona da Exequerente;

6. a expedição de alvará para levantamento dos valores já depositados nos autos (R\$ 33.609,16), em favor da patrona da Exequerente, para crédito na conta bancária: Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4121, Conta Corrente 585285025-6, Operação 3701, Pix murtasi@gmail.com, titular Simone Murta Martins;

7. o prosseguimento da execução por outros meios de constrição patrimonial, caso o bloqueio se mostre infrutífero ou insuficiente.

Pede deferimento.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2026.

SIMONE MURTA MARTINS

OAB/BA 48.851